

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3938/2535

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาง อัมพร ไชยคาม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 856

สัญญาบัญชีเดินสะพัดอาจมีข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับธนาคารให้บุคคลอื่น นอกจากเจ้าของบัญชีเงินฝากมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้เมื่อเช็คถูกต้องตามเงื่อนไขและเงินฝากในบัญชีมีเพียงพอ ธนาคารก็ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ทรงเช็ค และกรณีเช่นนี้แม้บุคคลอื่นเป็นผู้สั่งจ่ายเงินก็ตาม ย่อมผูกพันลูกค้ผู้ทำสัญญาบัญชีเดินสะพัดต้องร่วมรับผิดชอบธนาคาร.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ขอเปิดบัญชีกระแสรายวันกับโจทก์ที่สาขาโกสุมพิสัย และทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีในวงเงิน 300,000 บาท ยอมเสียดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 19 ต่อปี จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 โดยยอมร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 อย่างลูกหนี้ร่วม และเพื่อประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 จำเลย ทั้งสี่นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจดทะเบียนจำนองไว้แก่โจทก์ หลังจากทำสัญญากู้ เบิกเงินเกินบัญชีแล้ว จำเลยที่ 1 ได้เดินสะพัดทางบัญชีโดยออกเช็คสั่งจ่ายเบิกเงิน และรับเงินไปจากโจทก์และนำเงินเข้าบัญชีหลายครั้ง เมื่อครบกำหนดชำระเงินคืน จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระ จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับ

ผิดชำระหนี้แก่โจทก์ด้วย โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยทั้งสี่ชำระหนี้และแจ้ง
บังคับจำนอง จำเลยทั้งสี่ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่
ร่วมกันชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองแก่โจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า จำเลยที่ 1 กับสามีถูกพนักงานของโจทก์หลอกลวงให้ทำ
สัญญากับโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่เคยเบิกเงินตามสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่
ทราบเรื่องอะไรเลยเพียงแต่จำเลยที่ 1 ยืมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.)
ของจำเลยที่ 2 ไปเท่านั้น จำเลยที่ 3 และที่ 4 ต่างก็ได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์แล้ว ขอ
ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน 630,354.33 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่าจำเลยทั้งสี่จะต้องรับผิดชอบ
ต่อโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแรกรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญา
กู้เบิกเงินเกินบัญชีในวงเงิน 300,000 บาท ไว้ต่อโจทก์ และจำเลยทั้งสี่ได้จำนอง
ที่ดินเป็นประกันหนี้สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี โดยจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ยอมรับผิดชอบเป็น
ลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ต่อสู้คดีว่าจำเลยที่ 1 และสามีถูกธนาคารโจทก์
หลอกลวงให้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและสัญญาจำนองจำเลยที่ 1 มิได้เบิกเงิน
จากบัญชีเลยโดยที่จำเลยที่ 1 ได้นำเงินเข้าบัญชีหลายครั้งโจทก์ฎีกาว่าโจทก์นำสืบได้
ว่าจำเลยที่ 1 ส่งจ่ายเช็คเบิกเงินจากบัญชีกระแสรายวัน มีรายละเอียดปรากฏตาม

รายการบัญชี เอกสารหมาย จ.49ศาลฎีกาได้ตรวจดูพยานหลักฐานของโจทก์แล้วเห็นว่า ในชั้นขอเปิดบัญชีกระแสรายวันและทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมาย จ.1ในวันเดียวกันนั้น จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือมอบอำนาจ เอกสารหมาย จ.25 มอบอำนาจให้นายบุญมา ไชยคามสามีจำเลยที่ 1 มีอำนาจลงนามส่งจ่ายเงินจากบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ 1 ได้ ยิ่งไปกว่านั้นจำเลยที่ 1 ยังได้ให้ลายมือชื่อตัวอย่างของผู้มีอำนาจส่งจ่ายเงินตามเงื่อนไขการส่งจ่ายเช็คจากบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ 1 ไว้แก่ธนาคารโจทก์ได้แก่ตัวจำเลยที่ 1 เองและนายบุญมาสามีจำเลยที่ 1 ปรากฏตามลายมือชื่อตัวอย่าง เอกสารหมาย จ.26 แสดงให้เห็นว่านายบุญมา มีอำนาจออกเช็คส่งจ่ายเงินจากบัญชีของจำเลยที่ 1 ได้ ที่จำเลยที่ 1 นำสืบพยานหลักฐานต่อสู้คดีว่าจำเลยที่ 1 ไม่เคยมอบอำนาจให้นายบุญมาออกเช็คส่งจ่ายเงินจากบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ 1 ก็ดี หรือใบมอบอำนาจ เอกสารหมาย จ.25 จำเลยที่ 1 ลงชื่อโดยยังไม่กรอกข้อความก็ดี ก็ปรากฏว่าข้อความตามแบบพิมพ์หนังสือมอบอำนาจฉบับดังกล่าวกล่าวถึงการมอบอำนาจให้ส่งจ่ายเงินจากบัญชีกระแสรายวันได้อย่างแจ่มชัด ส่วนรายละเอียดที่จะพิมพ์กรอกข้อความในแบบพิมพ์ต่อไปคงกล่าวถึงชื่อเจ้าของบัญชีหมายเลขบัญชีวงเงินที่ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีและชื่อผู้รับมอบอำนาจเท่านั้น จึงไม่น่าเชื่อว่า เป็นใบมอบอำนาจปลอม และอย่างไรก็ตาม ผู้มีอำนาจออกเช็คส่งจ่ายเงินออกจากบัญชีกระแสรายวันนั้นมิได้เจาะจงว่าจะเป็นตัวเจ้าของบัญชีกระแสรายวันเสมอไป หากขึ้นอยู่กับว่า得有ข้อตกลงระหว่างผู้ฝากเงินซึ่งเป็นลูกค้ายกกับธนาคารผู้รับฝากเงินว่ามีเงื่อนไขในการจ่ายเงินเช่นระบุตัวผู้มีอำนาจส่งจ่าย นอกจากตัวเจ้าของบัญชีหรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้เมื่อเงื่อนไขการจ่ายเงินระบุตัวนายบุญมาเป็นผู้มีอำนาจส่งจ่ายเงินไว้ด้วยจึงต้องเป็นไปตามข้อตกลงนี้ และมีผลว่านายบุญมา มีอำนาจส่งจ่ายเงินจากบัญชีของจำเลยที่ 1 ได้

ส่วนปัญหาที่ว่า การออกเช็คส่งจ่ายเงินของนายบุญมาตามเช็คเอกสารหมาย จ.27 ถึง จ.38 จะผูกพันจำเลยที่ 1 หรือไม่และธนาคารโจทก์มีสิทธิหักจำนวนเงิน

ตามที่ส่งจ่ายเช็คออกจากบัญชีกระแสรายวันของจำเลยที่ 1 ได้หรือไม่ เมื่อได้วินิจฉัยมาแล้วว่านายบุญมามีอำนาจออกเช็คส่งจ่ายเงินได้ตามเงื่อนไขการส่งจ่ายซึ่งในกรณีนี้โจทก์ก็ถือว่าต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ได้รับเงินไปแล้วนั้น เห็นว่า ตามรายการบัญชีเอกสารหมายเลข 49 มีรายละเอียดแสดงการสะพัดทางบัญชีของจำเลยที่ 1 ตลอดมา มีทั้งการออกเช็คส่งจ่ายเงินออกจากบัญชีและการนำเงินฝากเข้าบัญชี จำนวนเช็คที่ส่งจ่ายเงินโดยนายบุญมามีจำนวนทั้งหมด 12 ฉบับ ตามเอกสารหมายเลข 27 ถึง 38 ส่วนรายการนำเงินฝากเข้าบัญชี ปรากฏตามใบรับฝากเงินกระแสรายวัน เอกสารหมายเลข 39 ถึง 48 เป็นข้อสนับสนุนว่าการลงรายการบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าได้ปฏิบัติไปตามระเบียบและแบบแผนของกิจการของธนาคารตามปกติ ดังนั้น เมื่อหลักฐานการจ่ายเงินอันได้แก่เช็คถูกต้องตามเงื่อนไขและมีเงินฝากในบัญชีเพียงพอกับจำนวนเงินที่ส่งจ่ายตามเช็คแล้วธนาคารโจทก์ก็ต้องจ่ายให้แก่ผู้ทรง ดังที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของธนาคารโจทก์ได้ลงชื่ออนุมัติไว้ที่หน้าเช็คเมื่อเช็คได้นำมายื่นเรียกเก็บเงินแล้วทุกฉบับ เช็คทั้ง 12 ฉบับดังกล่าวจึงผูกพันจำเลยที่ 1 ธนาคารโจทก์มีสิทธิหักเงินที่ส่งจ่ายตามเช็คออกจากบัญชีของจำเลยที่ 1 ได้ ที่จำเลยที่ 1 ต่อสู้คดีว่า ไม่เคยได้รับเงินตามเช็คจึงขัดกับข้อเท็จจริงในคดี ส่วนข้อที่ว่าจำเลยที่ 1 และนายบุญมาอ้างว่าถูกหลอกลวงให้ออกเช็คนั้น ก็เห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 และสามีดำเนินกิจการมีโรงงานทำอิฐและที่ต้องมีเงินทุนให้หมุนเวียน น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 1 และสามีซึ่งทำธุรกิจในด้านนี้ตระหนักดีว่าการเปิดบัญชีกระแสรายวันและการทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีมีข้อได้ข้อเสีย หรือมีหน้าที่อย่างไร โดยเฉพาะนายบุญมาเบิกความยืนยันว่า เมื่อลงชื่อส่งจ่ายเงินในเช็คแล้วก็ต้องรับผิดชอบอ้างของจำเลยที่ 1 จึงไม่น่ารับฟัง ส่วนการรับเงินตามเช็คนั้น ไม่ว่าจะเป็นการรับเป็นตัวเงินหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากอื่น ก็เป็นทางปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งหลังจากมีการอนุมัติของธนาคารให้จ่ายเงินตามเช็คไปแล้ว ในกรณีที่หากจะมีการฉ้อฉล

หรือหลอกลวงเช่นใดหลังจากนั้น ย่อมเป็นความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ซึ่งถูกโต้แย้ง
สิทธิจะไปว่ากล่าวระหว่างกันเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก..."

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สุชาติ สุขสมิตร์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เธียรไท สุนทรนนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ